

Судебному приставу-исполнителю
[наименование отдела ОСП]
[ФИО пристава]
[адрес отдела]

копия (при необходимости):
Главное управление ФССП России
по Иркутской области
664047, г. Иркутск,
ул. Партизанская, д. 79

от [ФИО]
дата рождения: [дата рождения]
паспорт: [серия и номер паспорта],
выдан [кем и когда выдан]
адрес: [адрес регистрации]
тел.: [телефон]
e-mail: [e-mail]

взыскатель по исполнительному
производству № [номер ИП]

ЗАЯВЛЕНИЕ

об истребовании документов у должника, о недопустимости окончания
исполнительного производства до фактического предоставления жилья и об участии в
осмотре

Я, [ФИО], являюсь взыскателем по исполнительному производству № [номер
ИП] от [дата возбуждения ИП], находящемуся на исполнении у судебного
пристава-исполнителя [ФИО пристава] [наименование отдела ОСП]. Должник —
Министерство имущественных отношений Иркутской области. Исполнительный
документ: исполнительный лист [номер исполнительного листа] от [дата выдачи],
выданный [наименование суда] на основании решения от [дата решения] по делу №
[номер дела] об обязанности предоставить мне жилое помещение: [резюльтивная часть
кратко].

От исполнения решения суда и от права на жилое помещение я не отказываюсь.
Заявления об окончании или о прекращении исполнительного производства не подаю.
Копии судебного акта и исполнительных документов не прилагаю: они имеются в
материалах исполнительного производства № [номер ИП]. Прошу идентифицировать
ходатайство по указанным реквизитам.

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» стороны вправе знакомиться с материалами, заявлять ходатайства, приводить доводы и возражать против доводов других лиц. Согласно пункту 6 части 1 статьи 46 того же Федерального закона исполнительный документ может быть возвращён взыскателю, если взыскатель своими действиями препятствует исполнению. По смыслу статьи 47 указанного Федерального закона окончание производства в связи с фактическим исполнением возможно лишь при реальном исполнении требования исполнительного документа.

[дата визита в министерство] я явился к должнику. Мне предложили подписать бланк согласия на предоставление квартиры, которую министерство ещё приобретает, до регистрации права собственности Иркутской области и включения помещения в специализированный жилищный фонд. Бланк я не подписал. Помещение в натуре не осматривал.

Должник предъявил технический паспорт от 28.08.2026 на квартиру: г. Иркутск, ул. Гражданская, д. 64, лит. А, кв. 16, 42,4 кв. м, дом 1961 года, на плане — 4 этаж. В отчёте об оценке № 903-09.26 собственником указана Чихурова Татьяна Александровна, кадастровый номер 38:36:000009:47499, объект назван продаваемым, этаж в таблице — 2. Документов о регистрации права Иркутской области и о включении квартиры в специализированный жилищный фонд мне не показали.

Предложение подписать согласие до оформления права области и до очного осмотра я не расцениваю как состоявшееся предоставление жилья. Неподписание бланка не означает отказ от жилья и не означает, что я препятствую исполнению исполнительного документа.

Прошу не оканчивать исполнительное производство и не возвращать исполнительный лист по пункту 6 части 1 статьи 46 Федерального закона № 229-ФЗ в связи с неподписанием указанного бланка либо в связи с требованием очного осмотра.

На основании изложенного прошу:

1. Не оканчивать исполнительное производство № [номер ИП] и не возвращать исполнительный документ до фактического предоставления мне благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения и передачи помещения.

2. Не квалифицировать неподписание бланка согласия должника и отказ осматривать квартиру только по фотографиям как действия, препятствующие исполнению исполнительного документа.

3. Истребовать у должника и приобщить к материалам исполнительного производства: государственный контракт на приобретение квартиры по адресу г. Иркутск, ул. Гражданская, д. 64, лит. А, кв. 16 (либо иного предлагаемого помещения); выписку из ЕГРН; решение (акт) о включении помещения в специализированный жилищный фонд; правовой акт о предоставлении помещения мне.

4. При предоставлении должником конкретного помещения — обеспечить моё участие в осмотре либо принять моё письменное заявление по результатам осмотра; при несогласии с помещением проверить обоснованность возражений.

5. Ознакомить меня с документами, которые должник уже направил в службу судебных приставов по вопросу исполнения решения суда, либо сообщить, что такие документы не поступали.

6. Письменный ответ (постановление, уведомление) направить по адресу [адрес регистрации] и (при наличии) через Госуслуги / личный кабинет стороны исполнительного производства. Телефонным сообщением не ограничиваться.

Копии решения суда, исполнительного листа, постановления о возбуждении исполнительного производства и заявления в министерство не прилагаю: судебные и исполнительные документы имеются в материалах исполнительного производства № [номер ИП]; обстоятельства визита к должнику изложены в тексте. Прошу рассмотреть ходатайство по указанным реквизитам.

Дата: [дата] Подпись _____ / [ФИО] /

Отметка канцелярии (заполняет принимающий): входящий № _____ от «___»
_____ 20__ г. _____